TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1001008-37.2022.8.26.0547**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos**
Requerente:	**Angela Barbuglio Posso**
Requerido:	**Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **THIAGO ZAMPIERI DA COSTA**

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por ANGELA BARBUGLIO POSSO em face da UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em sua petição de fls. 1-7, a autora alegou, em síntese, ser beneficiária de plano de saúde contratado junto à ré, na modalidade ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. Afirmou ser portadora de doença intersticial fibrosante progressiva, provável pneumonite por hipersensibilidade crônica, e que a doença vem se apresentando caráter progressivo, com dispneia mesmo ao repouso, hipoxemia, com necessidade de uso de oxigênio 24 horas ao dia, possuindo a necessidade de tomar a medicação Nintedanibe 150 mg com objetivo de reduzir ritmo de queda da função pulmonar, melhorando seu prognóstico e sobrevida. Aduziu que a ré negou o fornecimento do medicamento, sob o argumento de que não há cobertura no plano por ausência no Rol da ANS. Assim, não havendo outra alternativa, ingressou com a presente demanda para obrigar a ré ao custeio do medicamento que necessita. Postulou pela procedência do pedido, a fim de condenar a ré ao custeio integral do seu tratamento, consistente no medicamento Nintedanibe, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária, bem como a condenação da ré a lhe indenizar pelos danos morais sofridos, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais). Pediu também a inversão do ônus comprobatório, os termos do Código de Defesa do Consumidor. Postulou, pela concessão da antecipação da tutela. Juntou documentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Recebida a petição inicial, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido. Na oportunidade, determinou-se a citação da requerida (fls. 22-24).

A autora apresentou recurso (agravo de instrumento) com relação à decisão de indeferimento da tutela antecipada, no qual foi deferido liminarmente o pedido para o fim de determinar que a requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça o medicamento prescrito, sob pena de multa (fls. 27-28).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (fls. 40-65), defendendo que não há obrigação legal para o custeio do medicamento, postulando, assim, pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Réplica às fls. 126-131.

Instadas a especificar provas, as partes postularam pelo julgamento antecipado do feito (fls. 135-140 e 141).

É o relatório.

Passo a decidir, à luz do art. 93, IX, da Carta da República.

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular do processo estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado. Ademais, houve amplo debate entre as partes, com respeito ao devido processo legal e princípio da cooperação.

À luz do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, o pedido comporta julgamento antecipado, pois os fatos estão demonstrados através de prova material, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou mesmo prova técnica. Ademais, o juiz

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

é o destinatário imediato das provas e deve indeferir aquelas consideradas iníquas ou protelatórias, conforme dicção do parágrafo único do art. 370 daquele mesmo diploma legal.

Razão não assiste à autora.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica em foco deve ser examinada à luz da Lei n. 9.656/98 e, subsidiariamente, Código de Defesa do Consumidor.

In caso, a autora foi diagnosticada com Doença Intersticial Fibrosante (CID 10: J84.1) e vem apresentando caráter progressivo, marcada por queixa atual de dispnéia mesmo ao repouso, hiposemia, com necessidade de uso de oxigênio 24 horas ao dia e perda funcional e piora radiológica, e que vem apresentando evolução clínica e funcional da doença, tendo sido prescrito a medicação Nintedanibe 150mg com o objetivo de reduzir ritmo de queda da função pulmonar (fls. 18-19).

A operadora do plano de saúde, a seu turno, alegou que o fornecimento de medicamentos para fibrose pulmonar, por serem domiciliares, não foi assegurado pelo plano de saúde, conforme exclusão do artigo 10 da Lei 9656/98, bem como que o referido medicamento não se encontra previsto no rol taxativo da ANS para o tratamento de fibrose pulmonar.

Como se sabe, o E. TJSP editou a Súmula 102, a saber: *"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"*.

Contudo, referida súmula vai de encontro ao posicionamento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a orientação de que o rol da ANS é taxativo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Antes, porém, convém destacar que o art. 10 da Lei 9.656/98 é enfático ao excluir o tratamento requerido na inicial, vejamos: *é instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto : VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (...).* Sem grifo no original.

Por sua vez, o rol da ANS previsto na Resolução Normativa n. 465/21 dispõe em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, a possibilidade de exclusão assistencial para *fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (...).* O dispositivo traz ressalva para o caso de substituição da internação hospitalar por tratamento domiciliar, quando oferecido pela operadora de saúde (art. 13), mas a autora está em tratamento domiciliar não porque lhe fora oferecido, mas sim porque ajuizou ação judicial e logrou êxito em obter a tutela jurisdicional, não sendo correto, contudo, ampliar o alcance da norma restritiva, para abarcar os casos de tratamento imposto à operadora e não por ela oferecido.

Outrossim, o contrato previu expressamente a exclusão (fls. 105).

IV – EXCLUSÕES DA COBERTURA

4.1 EM CONFORMIDADE COM O QUE PREVÊ A LEI Nº. 9656/98, E RESPEITANDO AS COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NA LEI E NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS, ESTÃO EXCLUÍDOS DE COBERTURA DO PLANO OS EVENTOS E DESPESAS DECORRENTES DE ATENDIMENTOS, SERVIÇOS OU PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO E OS PROVENIENTES DE:

4.1.1 TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL;

4.1.2 ATENDIMENTOS PRESTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL OU DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE CARÊNCIAS OU PRESTADOS EM DESACORDO COM O ESTABELECIDO NESTE CONTRATO;

4.1.3 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, EXCETO NOS CASOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR OFERECIDA PELA OPERADORA EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Pois bem.

Cientes de que a lei, o rol da ANS e o contrato excluíram da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, resta conhecer o atual posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS, a saber:

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. A Quarta Turma deste STJ, em julgamento realizado em dezembro de 2019, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sob pena de se inviabilizar a saúde suplementar. A partir deste entendimento, a necessidade de cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser observada caso a caso, podendo ser admitida, de forma excepcional, quando demonstrada a efetiva necessidade, através de prova técnica. 1.1. Ademais, a Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) reafirmou o entendimento acima delineado, fixando as seguintes premissas que devem orientar a análise da controvérsia: 1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

> *Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (AgInt no REsp 1946118 / MT, Quarta Turma).*

Para além do julgamento acima, prolatado pela Quarta Turma, tem-se a própria tese fixada pela Segunda Seção, que congloba a posição da Terceira e Quarta Turmas, com competência para consolidar a jurisprudência em direito privado.

> *EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. ***8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

> *tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento.* (EREsp 1886929 / SP, Segunda Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão).

Portanto, à luz do atual posicionamento do STJ, o rol não pode ser considerado como aberto, meramente exemplificativo, ao contrário, deve ser considerado como taxativo, até mesmo como forma de não se obstar o acesso por pessoas com menor renda aos planos, pois elas poderiam ficar de fora caso houvesse aumento significativo de mensalidades pelos planos, como forma de se proteger da possível imposição de fornecimento de todo e qualquer tratamento que fosse indicado por esse ou aquele médico, ainda que fora do rol.

Outrossim, não há perícia médica juntada aos autos para confirmar a eficácia do medicamento e a inexistência de tratamento similar, mas tão somente o laudo do médico particular que assiste à autora (fls. 18/19). E, nesse caso, tem-se que a autora foi enfática ao requerer, assim como a ré, o julgamento antecipado do pedido, vejamos:

> Por fim, como a questão é unicamente de fato e de direito, restando provado o ilícito perpetrado pela Ré, protesta-se pelo **julgamento antecipado da lide.**
>
> Termos em que pede deferimento.
> São Paulo, 30 de setembro de 2022.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Portanto, não há nos autos elementos de prova que permita afastar, excepcionalmente, a taxatividade do rol da ANS. E, assim, não estando o tratamento coberto pela lei, contrato e rol da ANS, alternativa não resta senão julgar improcedente o pedido.

Não há dano moral, já que não há qualquer ato ilícito promovido pela ré, que apenas seguiu a lei, o contrato e o rol da ANS.

A despeito da ausência da probabilidade do direito, este Juízo se rende ao acórdão que julgou o agravo de instrumento (fls. 143), mantendo a tutela provisória deferida em segundo grau. Como se sabe, com o julgamento e análise completa das provas e das questões de fato e de direito, pode o magistrado decidir de forma contrária ao Segundo Grau. Não se trata de substituição, logicamente, da decisão proferida pelo E. TJSP, o que ocorre é que no momento da sentença, o magistrado teve mais elementos à disposição do que a Câmara, no momento em que apreciou o recurso de agravo. Ainda assim, à luz da segurança jurídica e razoabilidade, reputo mais adequado manter a tutela deferida no segundo grau.

Frise-se, por fim, que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil).

Passo ao dispositivo .

Pelas razões expostas, mantenho a tutela provisória outrora deferida, mas **JULGO IMPROCEDENTE** os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, no valor correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
FORO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO
2ª VARA
RUA VICTOR ANNIBAL ROSIN, 251, Santa Rita do Passa Quatro - SP - CEP 13670-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

devidamente corrigido.

De modo a evitar o ajuizamento de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que o pedido foi apreciado e rejeitado nos limites em que foi formulado.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em caso de recurso de apelação, deverá a parte contrária ser intimada a oferecer contrarrazões, por meio de ato ordinatório. Após, remetam-se os autos ao C. TJSP, com as homenagens de estilo. Com o trânsito em julgado, aguarde-se manifestação do interessado por trinta dias. No silêncio, com os registros devidos, independentemente de nova conclusão, arquivem-se os autos, com as cautelas legais, observadas as NSCGJ/SP.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Rita do Passa Quatro, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por THIAGO ZAMPIERI DA COSTA, liberado nos autos em 07/12/2022 às 08:52 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001008-37.2022.8.26.0547 e código hgchvVBH.